

Strinda Eiendom AS
Postboks 950 Sentrum
7410 Trondheim

Trondheim, 13. juni 2017

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 Tønsberg

VEDR KLAGE PÅ TVANGSMULKT FRA TRØNDELAG BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS

Vi viser til deres brev av 2. mai 2017, saks nr 2017/1525/GIES.

Innledningsvis opplyses at Kjøpmannsbryggen AS er innfusjonert i Strinda Eiendom AS i slutten av 2016, slik at det nå er Strinda Eiendom AS som eier eiendommen Kjøpmannsgata 23.

Vårt firma mener den tvangsmulkt som er ilagt med kr 1000 pr dag er alt for høy sett i forhold til de avvik som har vært på eiendommen. Vi viser til den redegjørelse som ble fremlagt i vårt brev av 28. januar 2017. Herunder de forhold rundt at installering av brannalarmanlegg måtte byggemeldes, noe som tar tid og beror på kommunal saksbehandlingstid.

Vi opprettholder krav om at ilagt tvangsmulkt skal frafalles. Argumenter for at den skal frafalles er at vi mener den er urimelig tyngende for virksomheten, og at beløpets størrelse er alt for stort i forhold til omfanget av de avvik som har forekommet. Kjøpmannsgata 23 er en eldre bryggeeiendom, og vi har de siste 3 årene brukt betydelige beløp på å sette i stand denne eiendommen, både innvendig og utvendig, herunder brannverntiltak. Vi mener at den ilagte tvangsmulkten er særdeles tyngende når vi blir ilagt dette til tross for at vi har gjennomført en rekke brannverntiltak og øvrige oppgraderingen av eiendommen slik som er ønsket fra Byantikvarens side.

Hvorvidt DSB er riktig klageorgan er vanskelig for oss å vurdere, men vi har fått opplyst fra Advokatfirma Kontrakt AS v/Susanne Weseth at klage må rettes dit, og det er bakgrunnen for at dette ble gjort. Vi har også tidligere rettet klage til TBRT, men de har avvist klagen og opplyst at klage må sendes DSB.

Vi vil også kommentere den lange saksbehandlingstiden. Vår klage ble sendt 28. januar 2017. Svar komme først 2. mai 2017. Dette etter at saken ble purret fra vår side i epost av 24. april 2017. Det bør ikke ta over 3 måneder å behandle en slik sak.

Vi håper på positiv behandling til at tvangsmulkten frafalles.

Mvh

Henning Grue

